

Karteikarten § 812 Abs. 1 BGB

9 Karten zum Selbstabfragen — Bereicherungsrecht · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

KARTE 1 / 9

Was prüft man unter I. Etwas erlangt?

Der Anspruchsgegner muss einen vermögenswerten Vorteil irgendeiner Art erlangt haben — Besitz, Eigentum, Forderungen, Befreiung von einer Verbindlichkeit oder sonstige geldwerte Positionen.

KARTE 2 / 9

Durch Leistung oder in sonstiger Weise — 1. Leistung (Alt. 1): Was ist damit gemeint?

Jede bewusste und zweckgerichtete Mehrung fremden Vermögens. Maßgeblich ist der objektive Empfängerhorizont: Wer hat aus Sicht des Empfängers wessen Verbindlichkeit erfüllen wollen?

KARTE 3 / 9

Durch Leistung oder in sonstiger Weise — 2. Nichtleistungskondition (Alt. 2): Was ist damit gemeint?

Erfasst Fälle ohne bewusste Zuwendung — Eingriff, Verwendung oder Rückgriff. Wegen des Subsidiaritätsgrundsatzes nur zu prüfen, wenn keine Leistungsbeziehung zwischen den Parteien besteht.

KARTE 4 / 9

Ohne Rechtsgrund — 1. Bei der Leistungskondition: Was ist damit gemeint?

Fehlt der Rechtsgrund, wenn der bezweckte Erfolg (regelmäßig Erfüllung einer vermeintlichen Verbindlichkeit) nicht eingetreten ist — etwa weil der Vertrag nichtig, angefochten oder gar nicht zustande gekommen ist.

KARTE 5 / 9

Ohne Rechtsgrund — 2. Sperrwirkungen beachten: Was ist damit gemeint?

§ 814 BGB (Ausschluss bei Kenntnis der Nichtschuld), § 815 BGB (Zweckverfehlung) und § 817 S. 2 BGB (beiderseitiger Gesetzes-/Sittenverstoß) können die Rückforderung ausschließen.

KARTE 6 / 9

Was prüft man unter IV. Rechtsfolge?

Nach § 818 I BGB ist das Erlangte nebst Nutzungen herauszugeben, bei Unmöglichkeit Wertersatz (§ 818 II BGB). Der Schuldner kann sich auf Entreicherung berufen (§ 818 III BGB) — ausgeschlossen bei Kenntnis des fehlenden Rechtsgrunds (§ 819 I BGB).

KARTE 7 / 9

Wie prüft man § 812 BGB im Gutachten?

Man prüft, ob der Anspruchsgegner „etwas erlangt“ hat, ordnet dies als Leistung oder sonstige Zuwendung ein und stellt fest, ob hierfür ein Rechtsgrund bestand. Fehlt der Rechtsgrund und greifen keine Sperrwirkungen, folgt die Rechtsfolge aus § 818 BGB.

KARTE 8 / 9

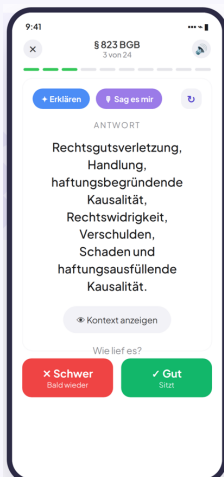
Was ist der Unterschied zwischen Leistungs- und Nichtleistungskondiktion?

Die Leistungskondiktion betrifft bewusste, zweckgerichtete Vermögensmehrung, etwa bei einem nichtigen Kaufvertrag. Die Nichtleistungskondiktion erfasst Vorteile ohne eine solche Zuwendung, etwa durch Eingriff, und ist gegenüber der Leistungskondiktion subsidiär.

KARTE 9 / 9

Wann ist die Eingriffskondiktion gesperrt?

Wenn zwischen den Beteiligten eine Leistungsbeziehung besteht, weil dann vorrangig die Leistungskondiktion zu prüfen ist — sonst würden Einwendungen aus dem Leistungsverhältnis, etwa § 814 BGB, umgangen.



Diese Karten direkt mündlich üben

In Octa hochgeladen, fragt dich die App diese Karten laut ab und sagt dir, wo deine Antwort lückenhaft war.
Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



Zur App

Dieses Karteikarten-Deck dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.